附件：

宿城区陆*峰自助餐饮店“7·29”一般物体打击事故调查报告

2024年7月29日15时30分许，在宿城区某某城市广场三楼餐饮店装修施工中发生一起致1人死亡的一般生产安全事故，直接经济损失约65万元。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规的规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，会同区纪委监委、宿城公安分局、区总工会和古城街道组成的宿城区陆*峰自助餐饮店“7·29”事故调查组（以下简称事故调查组）全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘察、调查取证、综合分析，已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，并提出了对事故发生有关责任人员的处理建议及事故防范措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

2024年7月19日，陆*峰与宿迁某某置业发展有限公司签订位于某某商场三楼编号为M1-L3-007-009的商铺租赁合同，商铺面积共422.48㎡，合同签订后，陆*峰将原商铺内的隔墙及装饰物拆除工作发包给席*强，席*强又将拆除及垃圾清运等工作发包给姜*。

2024年9月23日陆*峰向宿城区市场监督管理局提交了办理个体工商营业执照申请及相关材料，2024年9月30日，宿城区市场监督管理局核准并颁发了宿城区陆*峰自助餐饮店（个体工商户）营业执照。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2024年7月29日，姜*安排茌*光（死者，宿迁市经济开发区人）、马*玲、姜*等人对陆*峰承租的某某商场三楼的商铺进行拆除工作。下午3时许，茌*光和马*玲在拆除一面南北方向的隔墙，茌*光站在墙的西侧负责砸墙，马文玲站在墙的东侧帮着，马*玲发现墙体顶部掉落灰尘就和茌*光说墙要倒了叫他快跑，茌*光在离开的时候脚下绊到东西倒在地上，此时墙体倒塌砸在茌*光的身上。





（上图为事故发生现场）

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人立即采取措施将茌*光身上的墙砖挪开并拨打120急救，待急救车到后将茌*光送往宿迁市人民医院（鼓楼医院）抢救，因其伤势严重经抢救无效死亡。

接报警后，宿城公安分局、应急管理局等单位相关人员在第一时间赶赴事故现场开展调查处理工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成1人死亡，直接经济损失约65万元。

四、事故原因分析和事故性质认定

（一）直接原因

茌*光在拆除墙体时先把墙体底部的砖块砸掉，在拆除过程中墙体发生倾倒压在茌*光的身上造成受伤经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.违法发包。陆*峰将承租的某某商场三楼007-009号商铺约422平方米内的原装饰物及隔墙拆除工程发包给不具备安全

生产条件的个人（席*强），席*强又将此拆除工程转包给姜*负责。

2、安全防护不到位。施工人员在拆除隔墙时先将隔墙底部分墙体拆除而后再砸墙体的顶部，在拆除墙体底部时未采取防止墙体倾倒的安全防护措施导致本起事故的发生。

（三）事故性质

经事故调查组认定，宿城区陆*峰自助餐饮店"7•29"一般物体打击事故调查报告是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任单位和相关人员的处理建议

1. 宿城区陆*峰自助餐饮店。该单位将其承租的某某商场三楼原商铺内的装饰物及隔墙拆除工程发包给不具备安全生产的个人负责，未对施工现场进行安全管理及检查，违反了《安全生产法》第四十九条第一款"生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人"、第二款"生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改"的规定，应对本起事故负有安全生产管理不到位的责任，建议由区应急管理局依据《安全生产法》的相关规定予以行政处罚。

2. 袁*光。其在拆除隔墙时先拆墙底部又未采取安全防护措

施，在施工过程中发生墙体倒塌致其受伤经抢救无效死亡，应对本起事故负有直接责任，鉴于其已死亡，不再追究其责任。

六、事故防范和整改措施

宿城区陆*峰自助餐饮店应深刻汲取本次事故教训，应将拆除、装修等工程发包给具有安全生产条件或相应资质的单位承建，在施工过程中应认真履行安全管理职责，经常对施工现场进行安全生产检查，发现事故隐患并及时消除，对临边洞口、高处作业应制定安全作业方案，在隐患未消除状态下不得冒险施工。

宿城区陆*峰自助餐饮店“7•29”一般物体打击事故调查组

2024 年 12 月 9 日